

RECURSO CÍVEL Nº 5086858-37.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** JANUA CAELI GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "GRATIF. ACRESC. DE FOLGA". VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "gratíf. acresc. de folga" por falta de comprovação do caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5086858-37.2024.4.02.5101**510015361728 .V4****RECURSO CÍVEL Nº 5086858-37.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RECORRIDO:** JANUA CAELI GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 20, RECLNO1] em razão da sentença [evento 14, SENT1] de procedência do pleito de exclusão das verbas de "gratíf. acresc. de folga" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, a União/Fazenda Nacional pugna pela reforma da sentença alegando que a parte autora não atua em atividades relacionadas à prestação de serviços em plataformas de produção, prospecção e perfuração de petróleo, de forma que a rubrica requerida pela demandante não se caracteriza como folga indenizada. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 24, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 16 e evento 20, RECLNO1] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "gratíf. acresc. de folga", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "gratíf. acresc. de folga", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ7] e acordo coletivo de [evento 6, OUT2].

A rubrica "folgas indenizadas" (ou "folgas não gozadas", ou "indenização de folga", ou "indenização de folga offshor", ou "indenização folga férias") consiste em compensação indenizatória pelo exercício de atividade laborativa durante o período de folga estipulado para os empregados sujeitos a horários variáveis, como previsto no artigo 229 da CLT.

Contudo, quanto à rubrica "gratíf. acresc. de folga", recebida pela demandante, assiste razão à recorrente, pois a parte autora não trouxe aos autos nenhum subsídio que possibilitasse ao julgador eventualmente inferir o alegado caráter indenizatório dessa verba.

Com efeito, a parte autora poderia ter feito essa comprovação por meio de maiores esclarecimentos da empresa contratante ou outro meio de prova acerca da natureza jurídica da verba, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não é possível inferir tal condição apenas pela denominação da rubrica. Desse modo, a incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados, uma vez não comprovada a sua natureza indenizatória, já que não demonstrado que se trata de verba decorrente de conversão de folga não gozada em pecúnia.

No mesmo sentido, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, pelo qual vislumbra demais rubricas não indicativas de conversão em pecúnia da folga não gozada, mantendo o entendimento de conferir natureza remuneratória a tais verbas, como verificado no processo **5005080-61.2023.4.02.5107/RJ**, julgado por Sessão Extraordinária em 19/06/2024, *in verbis*:

*"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. **OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA.** PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."* (GRIFEI)

E, ainda, o precedente nº 5000016-33.2024.4.02.5108/RJ, desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, *com os ajustes necessários*, julgado por Sessão Extraordinária em 04/12/2024, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. **GRATIFICAÇÃO DE ACRÉSCIMO FOLGA. RUBRICA NÃO INDICATIVA DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA.** PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. CABIMENTO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (grifei)

(...)A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão autoral, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em honorários, por se tratar de recorrente vencedor, ainda que em parte. Sem custas. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Nessas condições, voto por **conhecer** e **dar provimento** ao recurso interposto pela União/Fazenda Nacional, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido referente à rubrica "gratíf. acresc. de folga" por falta de comprovação do caráter indenizatório. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), tampouco em honorários de sucumbência em seu desfavor, eis que recorrente vencedor. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**